

予備独自問題 H30-26

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 控訴の提起期間は、刑事訴訟法上、10日と定められている。

イ. 判決の主文と理由に食い違いがある場合、それが判決に影響を及ぼすことが明らかであるときに限り、控訴を申し立てることができる。

ウ. 控訴審において、裁判所は、公判期日に被告人が出頭しなければ開廷することができない。

エ. 控訴裁判所は、必要と認めるときは、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることができる。

オ. 控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

No309

控 訴

正答率

予備H30-26

正 解

5

84%

ア 誤っている

控訴の提起期間は、14日とする（373条）。なお、控訴の提起期間は、判決宣告のあった日から進行するが（358条）、期間の計算では初日は算入されない（55条1項）、判決宣告当日を含め15日以内に控訴を提起することができる。

イ 誤っている

378条4号後段。理由に食い違いがあることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。判決の主文と理由に食い違いがあることを理由として控訴を申し立てる場合、379条及び380条の場合と異なり、それが判決に影響を及ぼすことが明らかである必要はない。その趣旨は、378条所定の控訴理由は、特に重大な法令違反であることから、これが認められた場合は、判決への影響の有無にかかわらず原判決を破棄すべきという点にある。なお、「理由に食い違いがある」とは、主文と理由との間または理由相互の間に、理由不備と同視できる程度の重大な矛盾があることをいう。

ウ 誤っている

控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない（390条本文）。その趣旨は、控訴審では控訴趣意書に基づく弁論が審理の中心となるため、常に被告人を出頭させる必要はないという点にある。

エ 正しい

控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる（393条2項）。その趣旨は、控訴審は事後審であるが、控訴裁判所が原判決後の被害弁償、示談の不履行等の情状を考慮に入れないのは裁判の具体的妥当性の面から問題があるため、被告人に有利不利を問わず情状につき職権による取調べを認めるという点にある。

オ 正しい

被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない（402条）。その趣旨は、刑の不利益な変更を恐れた被告人が控訴権の行使を差し控えることなく、被告人の控訴権の行使を十全ならしめるため、政策的に刑の不利益な変更を禁止するという点にある。なお、「原判決の刑より重い刑」には、刑法9条の主刑及び付加刑のほか、執行猶予、保護観察、未決勾留日数の算入、労役場留置、追徴、公民権停止が含まれるが、被害者還付、訴訟費用の負担は含まれない。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。